欺诈性不实陈述

英格兰合同法 | 学习指南 | 主观状态、订约诱因与救济

不实的订约前陈述可能促使对方签约。要判断是否构成欺诈，需要考察陈述人作出陈述时的主观状态。在英格兰普通法下，由此请求损害赔偿可依据欺诈侵权（deceit）。

一、Derry v Peek（1889）| 投资者为何败诉?

一家有轨电车公司的招股说明书声称，公司有权使用蒸汽动力。当时仍须获得英国贸易委员会的许可，该许可后来被拒绝。皮克认购股份后起诉公司董事。上议院认定，董事真诚相信该陈述为真，并以为取得许可只是走程序。因此，招股说明书中的不实内容本身不足以成立欺诈侵权。

二、赫歇尔勋爵概括的三种情形

明知不实。 陈述人知道自己的说法不真实。例如，卖方收到拒绝发证的通知后，仍声称证书已经签发。

并不真诚相信陈述属实。 陈述人虽然不能确定该说法一定是假的，却也不相信它是真的。

对真伪漠不关心。 陈述人根本不在乎自己的说法是真是假。赫歇尔勋爵认为，这种态度可以表明陈述人并不真诚相信该说法。

三、区分疏忽与欺诈

未核实资料可能属于疏忽。能否据此认定欺诈，要看这一行为反映了陈述人怎样的主观状态。明显不可信的说法，或故意回避明确的警告，可以支持欺诈的推论。即使信念缺乏合理依据，只要陈述人确实相信其说法，仍可能排除欺诈侵权。

四、证明陈述人在当时的主观状态

原告须按照民事诉讼的盖然性权衡标准证明欺诈，即证明欺诈发生的可能性更大。将陈述与当时的邮件、报告和记录相互对照。陈述人事先已读的警告可能是有力证据。仅凭签约后才收到的报告，通常难以证明其先前知道什么。

> 法律英语 | **Deceit** 指欺诈侵权。**Recklessly** 在这里指对陈述是真是假漠不关心。

订约诱因、证明与救济

一、陈述是否影响了订约决定?

查明接收方如何理解该陈述，以及陈述如何影响签约决定。价格等其他动机也可以同时发挥作用。Hayward v Zurich 案表明，接收方虽然有所怀疑，仍可能实际受到陈述影响。依据欺诈侵权请求赔偿时，还须证明因受该陈述影响而行动所造成的损失。

二、撤销合同（rescission）

受欺诈性不实陈述诱导而订立的合同，原则上可以撤销。撤销旨在尽可能恢复订约前的状态。如果受欺诈方发现真相后仍确认合同，或者善意第三人已经取得权利，撤销可能受到限制。在无法撤销时，符合要件的欺诈侵权请求仍可支持损害赔偿。

三、欺诈侵权赔偿 | 直接造成的损失

根据 Smith New Court 案，交易直接造成的损失即使无法预见，也可能获得赔偿。应扣除取得的利益，并适用减损规则。赔偿旨在使受害方回到若无欺诈本应处于的状态。如果同时撤销合同，同一损失只能获得一次补偿。

四、未能证明欺诈时 | 成文法救济

如果另一合同当事人的不实陈述促成了订约并造成损失，且满足法定条件，可依据英国《1967年不实陈述法》第2(1)款请求赔偿。陈述人要获得免责，须证明自己直至订约时确实相信陈述属实，并有合理理由相信。对于非欺诈性不实陈述，如果撤销权仍存在，法院可依第2(2)款维持合同，并以损害赔偿替代撤销。即使陈述人真诚相信其说法且有合理依据，只要符合其他要件，仍可能撤销合同。

> 答题顺序 | 先判断不实陈述是否促成了订约，再判断证据能否证明欺诈，最后分析救济。欺诈无法证实时，仍可考虑第2(1)款。

案例练习与参考资料

工业制冷设备

一家供应商以80,000英镑向奥罗拉食品公司出售二手工业制冷设备。销售总监在邮件中说，设备所需的运行证书已经签发。实际上，证书并未签发。此前，他已读过拒绝发证的通知，并在内部邮件中写道，继续销售，别提拒发一事。奥罗拉的审批邮件提到了证书和价格。设备在购买时价值50,000英镑。奥罗拉可以考虑哪些救济？

参考分析

陈述和主观状态。 邮件声称证书已签发，涉及既有事实。拒发通知和内部邮件表明，总监作出陈述时很可能明知该说法不实。总监在洽谈期间发送邮件，说明他很可能希望奥罗拉据此作出决定。审批邮件表明，价格和证书都影响了购买决定。

救济。 在没有撤销障碍的情况下，奥罗拉可以考虑撤销合同，也可依欺诈侵权请求赔偿有证据支持的损失。如果保留设备，30,000英镑的价差可作为计算损失的起点。其他直接损失须另行证明，并考虑已取得的利益及减损规则。

> 变式 | 总监确实相信一份过时的内部清单，从未看到拒发通知。真诚的错误认识可能排除欺诈侵权。适用第2(1)款时，要判断该清单能否提供合理依据，以及这一信念是否持续到订约时。

判例与法条

Derry v Peek (1889) 14 App Cas 337, 374 | 欺诈要件
Hayward v Zurich Insurance Co plc [2016] UKSC 48 | 实际订约诱因
Re B (Children) [2008] UKHL 35 | 民事证明标准
Smith New Court Securities v Scrimgeour Vickers [1997] AC 254 | 欺诈侵权赔偿
Misrepresentation Act 1967 ss 1–2 | 撤销与赔偿
Salt v Stratstone Specialist Ltd [2015] EWCA Civ 745 | 以赔偿替代撤销